



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/73/2019
מס' בקשה: 4/74/2019
תאריך הישיבה: 27/02/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
דגנית קציר-ברין

קורקין מאיה, ת.ז. 069927192
באמצעות ב"כ: עו"ד טל שחר
רח' רוטשילד 10, בת ים
טל': 0528838828 פקס: 03-5083131

מבקשת
בתיק:
4/74/2019

נגד

משיבה
בתיק:
4/74/2019
רז נעמי, ת.ז. 055272991
רח' השקמה 45/16, בת ים

פרוטוקול

- 1 **ב"כ המבקשת :**
- 2 הבקשה נועדה לתת סעד עד מתן פסק דין בתיק העיקרי. הנתבעת יוצאת מתוך הנחה שיש חריגה אז
- 3 צריך למנוע את עבודות החשמל בבניין. המצב הוא כזה: אנשי החשמל הרי אין להם קיר להניח עליו
- 4 חיבור מצאו פתרון בכך שהם חצבו בקיר הזה שהוא קיר חיצוני בבית המשותף, שהוא רכוש משותף
- 5 ועשו תעלה כדי לחבר את דירתה של התובעת לחיבור החשמל שנועד עקב השינוי. מצאו החשמלאים
- 6 להניח חשמל בקיר שבין התובעת לנתבעת.
- 7
- 8 **ב"כ המשיבה :**
- 9 בקיר הנתבעת.
- 10
- 11 **ב"כ המבקשת :**
- 12 עכשיו התחוויר לי שגם בתשובת חברתי וגם בתצהיר הנתבעת שדובר בקיר חיצוני המוגדר רכוש
- 13 משותף. הנתבעת היא לא כל כך תמימה והיא יודעת שאין קיר שאי אפשר לעבוד איתו אז היא
- 14 אומרת אני אמנע את עבודת החשמל בטענה משפטית שזה לא לפי התוכניות ואז הנתבעת תשב בלי
- 15 חשמל והאלטרנטיבה של הנתבעת שתסכים לחריגה ואז יעשו לה חשמל ואם לא תסכים לחריגה לא
- 16 יעשו לה חשמל. ארון החשמל עדיין קיים ולכן החשמל מחובר. לפי התוכניות ארון החשמל אמור
- 17 לעבור לקיר הנגדי. בגלל העברת הארון צריך לעשות חיווט מחדש כולל דירת הנתבעת. בצד השני
- 18 כבר עשו את הדבר הזה כשבאו לעשות את זה בשביל התובעת זה אסור. כאשר החשמלאי עשה את
- 19 הפעולות היא צעקה עליו. לפי גרסת התובעת היא הורתה לו לסתום את הכל החשמל לא ידע מה
- 20 לעשות אבל הוא עשה מה שהיא ביקשה ממנו ואחר כך גם הורתה בהודעת ווטסאפ להפסיק את
- 21 הכל. התביעה בצו המניעה מוגשת כנגד הנתבעת בכובעה כשכנה שמפריעה לאנשי החשמל לעשות
- 22 עבודות חשמל שנועדו לטובת התובעת. אם היום יחליט שאסור לו או הוא לא רוצה, אני מבקש צו
- 23 מניעה שיורה לנתבעת שלא להפריע לעבודות החשמל. אם היא תפריע לעבודות החשמל היא תפריע
- 24 לכל התמ"א החשמלאי חושש ממנה הקבלן חבר שלה. בין אם יהיה ובין אם לא יהיה חשמל וזה לא
- 25 שייך לחוות דעת מקצועית בשטח אין מחלוקת שאנשי החשמל חצבו את המקום,
- 26
- 27 **הערת המפקחת :**
- 28 הערתי לב"כ הנתבעת מספר פעמים לבל יתפרץ למהלך הטיעון של חברו והוא הוזהר כי ככל שתהיה
- 29 התפרצות נוספת אשקול לחייב אותו בהוצאות אישיות.
- 30



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/73/2019
מס' בקשה: 4/74/2019
תאריך הישיבה: 27/02/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ב"כ המשיבה

1 אני מסכים שמרשתי תבטל את קבוצת הווטסאפ שנוגעת לפרויקט תמ"א 38 שהוקמה מיוזמתה.
2 הודעות בעניין זה יומצאו על ידי הקבלן, המפקח או כל גורם שמטפל בפרויקט.
3
4

ב"כ המבקשת :

5 גם אם המשיבה תתפטר אין לה זכות לבטל את קבוצת הווטסאפ. קבוצת הווטסאפ כמו כאסיפת
6 דיירים וירטואלית וכאשר מגיעים למצב שיותר נוח לקיים תקשורת בין דיירים יום יומית צריך
7 לאפשר לדיירים את התקשורת הזאת ולא לבטל אותה ואם מקיימים את התקשורת הזאת לא
8 להחרים את אחת השכנות ולכן בית המשפט מתבקש לתת צו עשה שיקבע שהנתבעת תחזיר את
9 התובעת לקבוצת הווטסאפ ולכן אם יהיה נציג אחר שהוא ינהל את קבוצת הווטסאפ. אין סיבה
10 היום שהתובעת תהיה מחוץ לקבוצה. ברגע שלא ימשיכו בפעולות החשמל ברור שלכל הדירות יהיה
11 אינטרנט ופעמון לדלת אבל לא לתובעת וברגע שיעבירו את ארון החשמל גם לא יהיה חשמל.
12
13

ב"כ המשיבה :

14 לגבי הווטסאפ שתבוא התובעת תקים קבוצת ווטסאפ ותכניס את הנתבעת. בא הקבלן הראשי אומר
15 לה שהתובעת שאלה אותו אם הוא שכב איתה. זה מה ששמעתי ממרשתי.
16
17

החלטה

18
19 1. כל עוד הנתבעת משמשת כנציגות הבית וכל עוד הודעות לבעלי דירות מועברות באמצעות
20 אפליקציית ווטסאפ תהא התובעת חלק מאותה קבוצה בכפוף לכך שיתנהל שיח מכבד
21 ומכובד באמצעות אפליקציה זו. ככל שלא יתקיים שיח כאמור, תימחק הקבוצה כולה
22 והודעות בדבר הפרויקט יתלו במקום בולט בחדר המדרגות של הבית.
23

24 2. לא מצאתי דוחק נסיבות המצדיק דיון בבקשה לצו מניעה זמני לאפשר ביצוע עבודות
25 חשמל כרגע, שכן לא שוכנעתי כי אין חשמל בדירת התובעת או כי קיים חשש כי דירתה
26 לא תחובר לחשמל.
27

28 3. אציין כי חדר המדרגות וקירותיו הם בבחינת רכוש משותף וכי ככל שנדרש יתאפשר
29 ביצוע עבודות ברכוש המשותף מבלי לפגוע במי מהדירות. בשלב זה ולנוכח קיום הליך
30 מקביל ישקלו המבצעים ביצוע תוכנית חשמל המתחשבת בנסיבות הנוכחיות וזאת עד
31 להכרעה סופית בתיק.
32
33

34 4. בנסיבות האמורות לעיל אינני נדרשת לבקשה לפטור מערובה. הוצאות ההליך ישקלו
35 במסגרת התיק העיקרי.
36

37 ניתנה והודעה היום כ"ב אדר א', תשע"ט (27 פברואר, 2019) במעמד הצדדים.
38
39
40
41
42
43

